

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท อา ร้เซอร์ อินดัสเตรียล จำกัด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 141/2537

โจทก์

นางสาว ดวง กมล ณ สงขลา

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยฟังว่าจำเลยมีพฤติการณ์ส่อไปในทางประวิงคดีไม่สมควรให้เลื่อนคดีและถือว่า จำเลยไม่มีพยานมาสืบแทนที่จำเลยจะฎีกาว่าที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องอย่างไร กลับฎีกาว่า โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยและสัญญาเช่าอาคาร พินาทเป็นสัญญาเช่าพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้งเพราะ มิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และเป็นฎีกาขอที่มีได้ยกขึ้นว่ากันแล้วใน ศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ด้วย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านเลข ที่ 155/14 ถึง 15ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จำเลยขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากบ้านพิพาท และใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 17,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ ออกไปจากบ้านพิพาทดังกล่าว

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ได้จงใจขาดนัดพิจารณาสัญญาเช่าที่โจทก์นำมา
ฟ้องจำเลยไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ ย่อมไม่ผูกพันโจทก์ และการ
รถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่ได้เรียกที่ดินที่สร้างบ้านพิพาทคืนโจทก์ไม่เสียหายจึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยก
คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยฟังว่าจำเลยมีพฤติการณ์ส่อไปในทางประวิงคดี ไม่
สมควรให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ แต่แทนที่จำเลยจะฎีกาที่ศาล
อุทธรณ์ฟังมาดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรจำเลยกลับฎีกามาเป็นสำคัญว่า โจทก์
ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องจำเลยและสัญญาเช่าอาคารพิพาทเป็นสัญญาเช่าพิเศษยิ่งกว่า
สัญญาเช่าธรรมดา ดังนั้นเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแจ้ง เพราะมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ทั้งยังเป็นฎีกาข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาล
อุทธรณ์ด้วยศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นาควิเชียร-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ